

1502811-65.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elizabeth Lopes de Freitas

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... quisessem prejudica-lo.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da droga apreendida, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 130/132.

No delito de tráfico (artigo 33, "caput") e nas formas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

4ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502811-65.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502811-65.2021.8.26.0536 Controle: 600/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2232165/2021 - 04º D.P. SANTOS, 19856969 - 04º D.P. SANTOS, 310/21/214 - 04º D.P. SANTOS, 2232165 - 04º D.P. SANTOS, 2232165/2021 - 4º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SILVA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elizabeth Lopes de Freitas

VISTOS.

RAFAEL SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 15h, na Avenida Campos Sales, 47, bairro Vila Matias, nesta Comarca de Santos, trazia consigo e vendeu uma pedra de crack à pessoa de David Guilherme do Santo Coutinho Lima, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A substância causa dependência física e psíquica.

Consta, ainda, na denúncia, que o denunciado tinha em seu poder a quantia de R\$ 453,00, oriundos da ilícita comercialização de entorpecentes.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 01/03).

Os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar de substância

entorpecente encontram-se acostados às fls. 11 e 12, respectivamente.

A certidão do distribuidor criminal e a folha de antecedentes do acusado encontram-se encartadas às fls. 24/36.

Por r. decisão exarada às fls. 53/57, em sede de Plantão Judiciário, a audiência de custódia foi dispensada, nos termos do Prov. CSM nº 2.545/2020 e da Recomendação C.N.J. nº 62/2020, sendo a prisão em flagrante do acusado convertida em prisão preventiva.

O mandado de prisão preventiva foi expedido às fls. 58/59, sendo devidamente cumprido às fls. 116/11.

O relatório final da autoridade policial encontra-se acostado às fls. 62.

Por r. decisão exarada às fls. 70/71, foi determinada a notificação do acusado, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06.

O acusado foi pessoalmente notificado às fls. 92/93, tendo a i. defesa apresentado defesa preliminar às fls. 96.

Por r. decisão exarada às fls. 98/99, a denúncia foi recebida.

O acusado foi devidamente citado às fls. 118/119.

O laudo pericial de exame químico-toxicológico encontra-se acostado às fls. 130/132, tendo resultado positivo para cocaína.

Por r. decisão exarada às fls. 172/173, nos termos do Comunicado CG nº 78/2020, a prisão do acusado foi revista e mantida.

Em audiência virtual realizada no dia 24 de janeiro de 2022, através de videoconferência no software Microsoft Teams, nos termos do Comunicado nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 182/183).

Encerrada a instrução, a i. representante do Ministério Público manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ofertada (fls. 187/195).

A ilustre defesa manifestou-se em memoriais escritos, requerendo a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 198/208).

É o relatório. DECIDO.

A presente ação penal é procedente, pois restou satisfatoriamente comprovada nos autos, a prática do delito descrito na denúncia e ora imputado ao acusado.

A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, pelo boletim de ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12, pelo relatório final de fls. 62, bem como pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 130/132, atestando como resultado positivo para cocaína.

Da mesma forma, a autoria do delito restou cabalmente demonstrada diante da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito descrito na denúncia. Afirmou que trabalha como pintor e, na data dos fatos, retornava do serviço, por volta das 15 horas, portando parte de seu pagamento pelos serviços prestados, um adiantamento no valor aproximado de R\$ 500,00 (quinhentos reais). Afirmou que, ao chegar no local de sua residência, situada na rua Campos Sales, estacionou sua moto e adentrou na adega de sua família, que fica abaixo de sua residência e, naquele momento, sua irmã pediu que permanecesse no comércio por alguns instantes. Narrou ter avistado um rapaz conhecido como "Alemão" e o chamou para conversar, uma vez que este rapaz costumava estar junto ao seu irmão, que é usuário de drogas em situação de rua e estava sumido há dias. Alegou que, naquele momento, os policiais se aproximaram de moto e abordaram inicialmente "Alemão", que tinha em sua posse uma pedra de crack e que, de imediato, informou aos policiais que o interrogando não possuía qualquer relação com a droga. Afirmou que o policial Michel informou-lhe que seria conduzido à delegacia tão somente como testemunha, sendo comunicado somente no distrito policial que estava sendo indiciado por tráfico de drogas.

No entanto, sua versão restou isolada diante da farta prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A testemunha comum Michel Rodrigues da Silva, policial militar ouvido em Juízo, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento e visualizou o acusado no lugar em que costumava estar com frequência, entregando algo a um outro indivíduo que aparentava ser usuário de crack, enquanto este, por sua vez, devolvia-lhe algo. No momento em que realizou a abordagem dos indivíduos, foram localizadas com o usuário uma pedra de crack e com o acusado uma quantia em dinheiro de aproximadamente R\$ 400,00 (quatrocentos reais) trocados. Narrou que, de imediato, o usuário informou ter pago a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) ao réu pela pedra de crack. Afirmou, ainda, o depoente, que o acusado engoliu as demais pedras de crack que estavam em seu poder. Relatou ainda que, no momento da abordagem, o usuário se dirigia pela Rua Campos Melo, sentido praia, e que o acusado não manifestou interesse em fugir, caminhando normalmente para sua residência, que fica localizada do outro lado da rua.

A testemunha comum Kaio Ferreira da Silva Kurashiki, policial militar ouvido em Juízo, corroborou o depoimento prestado por seu colega de farda. Acrescentou ainda, que na data dos fatos, estava em patrulhamento com uma motocicleta, momento em que avistou o acusado entregando algo a um rapaz que aparentava ser morador de rua e viciado. Relatou que, devido ao lugar ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e já ter realizado abordagens anteriores do acusado, com as mesmas características, decidiu abordar os dois indivíduos. Narrou ainda, que com o réu foi encontrada alta quantia em dinheiro, divididas em notas miúdas e de valores baixos e que com o outro rapaz foi encontrada uma pedra de crack, tendo confessado no mesmo momento tê-la adquirido com o réu. Por fim, afirmou que o acusado, ao ver o seu colega de farda, tentou se esconder, agachando-se, mas não obteve êxito. Não há contradições entre os depoimentos dos policiais militares, pois ambos narraram minuciosamente de que forma se deram os fatos, tal qual descrito na denúncia. Seus depoimentos foram uníssomos, firmes e seguros, nada havendo que possa desmerecer sua credibilidade.

Os depoimentos dos policiais sejam eles militares ou civis, desde que prestados de forma condizente, são idôneos e gozam de presunção de veracidade, sendo analisados em conjunto com os demais elementos de prova existentes nos autos.

Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade". (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.)

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção iuris tantum da legitimidade de sua atuação". (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 V.U.)

Ressalta-se que a i. defesa do acusado não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desmerecer a idoneidade dos policiais militares ouvidos em Juízo e elidir a credibilidade de seus depoimentos, de modo que não há qualquer motivo aparente para que os mesmos quisessem prejudica-lo.

O delito de tráfico de entorpecentes restou satisfatoriamente caracterizado nos autos, diante da droga apreendida, diante dos depoimentos dos policiais militares e das circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 130/132.

No delito de tráfico (artigo 33, "caput") e nas formas equiparadas (§ 1º) as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isto porque, o acusado não é primário, sendo reincidente, como atesta a certidão de fls. 24/36.

Dessa forma, não preenchendo os requisitos legais elencados e descritos no artigo

33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acusado não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista na referida Lei.

Ressalte-se que não produziu a i. defesa quaisquer provas que viessem a desconstituir aquelas trazidas aos autos pela acusação.

Assim sendo, diante de tal contexto, bem demonstradas materialidade e autoria delitivas, impõe-se o desfecho de procedência da ação.

ISTO POSTO e por tudo acima relatado, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra RAFAEL SILVA DE SOUZA, a fim de condená-lo como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se da certidão de fls. 24/28, que o réu possui duas condenações, porém, em relação a uma delas já decorreu o prazo caracterizador da reincidência e, de acordo com a Súmula 241 do S.T.J., a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, motivo pelo qual fixo-lhe a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Verifico estar presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista ser o acusado reincidente, conforme atesta certidão de fls. 24/25, razão pela qual agravo sua pena em 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, perfazendo o total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário.

Torno definitiva a pena aplicada.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em razão da hediondez do delito, conforme a Lei 11.464/07, que alterou a redação da Lei nº 8.072/90.

O acusado foi preso em flagrante delito, permanecendo preso durante toda a instrução e, diante da presente sentença condenatória e, face à lesividade de sua conduta à sociedade, deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso a ser interposto.

A manutenção da prisão preventiva do acusado justifica-se plenamente a fim de garantir-se a ordem pública e também visando assegurar-se o cumprimento da lei penal, ante a presente condenação, razão pela qual mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 53/57.

Ressalte-se que em relação à aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de detração penal na sentença condenatória, a alteração legislativa fez surgir duas interpretações principais.

A primeira entende caber ao juízo do conhecimento, quando da prolação da sentença condenatória, depois de efetuado o cálculo da pena, computar o tempo de prisão processual e, considerando a detração, determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

A segunda entendendo que somente o juízo da execução tem condições de apurar, com segurança, o cumprimento de todos os requisitos legais para eventual progressão do regime. (TJ-SP HC 2107326-63-2015 – Des. Rel. J. Martins).

Neste sentido, comungo do entendimento que a detração deve ser analisada no Juízo das Execuções, a quem compete decidir, sob pena, inclusive, de supressão de instância, a presença de méritos objetivos e subjetivos para eventual progressão, motivo pelo qual deixo de aplicar o instituto.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver.

Considerando que as provas produzidas nos autos demonstraram claramente que o dinheiro apreendido com o acusado foi obtido em decorrência do tráfico de drogas, determino o perdimento da quantia apreendida em Juízo em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça.

P.I.C.

Santos, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA